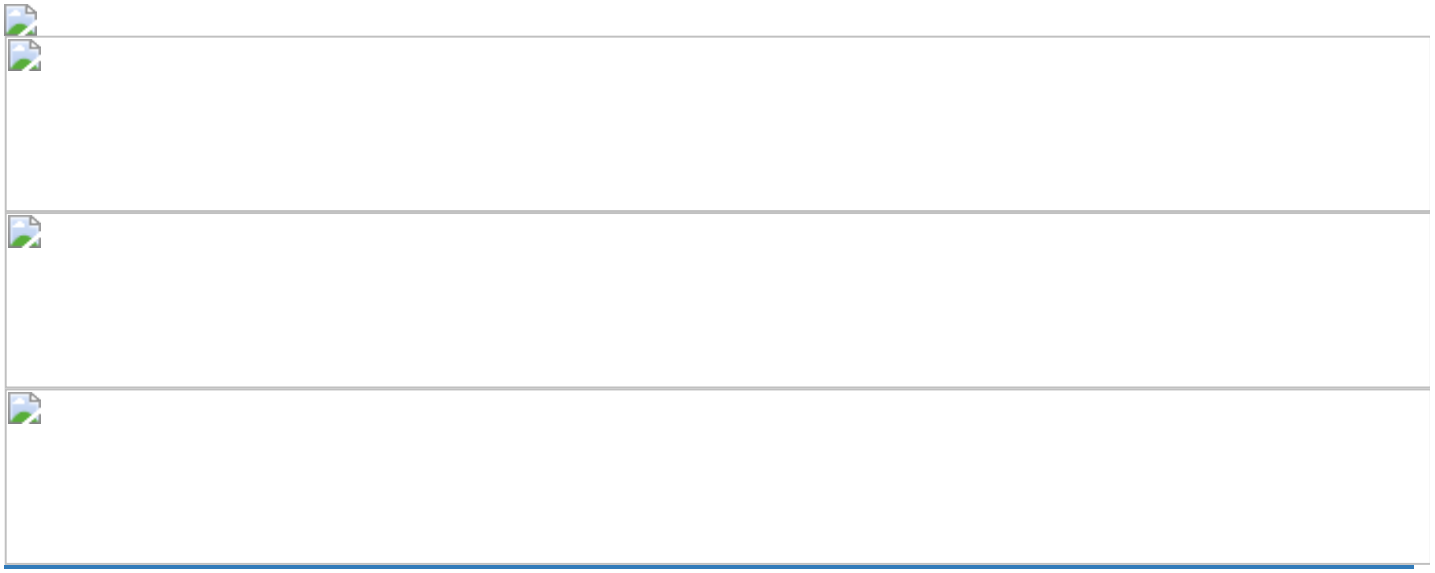


Дело № 1-732/2020

Номер дела: **1-732/2020**

УИН: **27RS0003-01-2019-004517-21**

Дата начала: **17.09.2020**

Дата рассмотрения: **24.12.2020**

Суд: **Железнодорожный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Фирсова Наталья Анатольевна**

Статьи УК: **162**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Адвокат Ка "Городская" Жентерик А.В.		
Представитель потерпевшего	Хабаровское краевое управление инкассации- филиал РОСИНКАС Бычковой Т.В.		
ПРОКУРОР	прокурор Хабаровского края		
	Панов Роман Александрович	Статьи УК: 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			18.09.2020
Передача материалов дела судье			18.09.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		21.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.10.2020

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	13.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	15.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	26.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	01.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	07.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	14.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.12.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		24.12.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			25.12.2020

Приговор

дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 24.12.2020

Железнодорожный районный суд г.Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Фирсовой Н.А.,

при секретаре Акулич Д.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г.Хабаровска Усевич А.И.,

защитника - адвоката Жентерик А.В., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Панова Романа Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка – ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, регистрации на территории РФ не имеющего, военнообязанного, ранее не судимого, имеющего медаль «За воинскую доблесть», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.162 ч.4 п.«б» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Панов Р.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО10 (в отношении которого постановлением Хабаровского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование прекращено на основании п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ в связи со смертью) и ФИО14 (осужденным приговором Железнодорожного районного суда г.Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ), совершил разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия при следующих обстоятельствах:

ФИО117 и Панов, имея единый умысел, направленный на разбойное нападение, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, вступили в предварительный сговор и договорились напасть в административном здании, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в котором располагался ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», на инкассаторов, перевозящих деньги банка. При этом указанные лица для реализации преступления вооружились огнестрельным оружием, которое намеривались применять для устрашения иных лиц, которые могли восприпятсвовать совершению преступления, то есть путём угроз применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

В рамках предварительной договорённости, осуществляя приготовление к разбойному нападению, ФИО118 и Панов, неоднократно в течение июня-июля ДД.ММ.ГГГГ года возле административного здания, в котором находился названный банк, все вместе и по отдельности, следили за инкассаторами, перевозящими деньги банка, устанавливая тем самым удобное время для нападения на них, а также осматривали само помещение банка и часть административного здания, где он располагался, выявляя место, наиболее подходящее для совершения преступления.

Далее, в период времени с 09час. 00мин. до 10час. 40мин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО119 и Панов, действуя группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле «Тойота Камри» гос.рег.знак № . под управлением Свидетель № 1, не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц, прибыли к месту нападения, а именно к <адрес> по <адрес> <адрес>, где ФИО120 вооружились соответственно автоматическим пистолетом конструкции Стечкина (АПС), снаряженным не менее чем пятнадцатью патронами калибра 9 мм, и револьвером «Наган», снаряженным не менее чем четырьмя патронами, приисканными ФИО121.

Затем, находясь возле заднего входа в административное здание, ФИО122 обладая достоверной информацией о прибытии инкассаторов в банк для получения денег, распределил роли, а именно ФИО123 и Панов должны были остаться на улице, а он войти в здание и при виде инкассаторов открыть стрельбу, но как предполагали ФИО124 и Панов не на поражение, а для устрашения инкассаторов, то есть в целях угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья. При этом звуки выстрелов должны были быть сигналом для ФИО125 и Панова, услышав которые, они должны были подключиться к преступным действиям ФИО126 в административном здании и забрать у инкассаторов мешки с деньгами.

После этого, ФИО127, вошел в административное здание, где располагался ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», выполняя возложенную на него преступную роль, но выходя за рамки умысла ФИО128 и Панова, с целью убийства трёх лиц, сопряжённого с разбоем, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, а также оружие, из имеющегося при нём автоматического пистолета конструкции Стечкина произвёл множество (не менее 14) прицельных выстрелов в инкассаторов ФИО11 и Потерпевший № 3, а также в частного охранника Потерпевший № 2, который осуществлял служебную деятельность по охране помещения банка. В результате этого, ФИО129 причинил: потерпевшему ФИО11 – телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, от которых в последующем наступила его смерть; потерпевшему Потерпевший № 2 – телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, но ему затем была вовремя оказана медицинская помощь, и он остался жив; потерпевшему Потерпевший №3 – телесные повреждения, квалифицирующиеся как лёгкий вред здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, и он также остался жив, поскольку ФИО130 не успел причинить ему огнестрельных ранений несовместимых с жизнью.

На звуки выстрелов, по ранее достигнутой договорённости, в указанное административное здание ворвались ФИО131 и Панов, где ФИО132, видя, что инкассатор ФИО11 пытается оказать сопротивление и применить в отношении нападавших имеющееся у него огнестрельное оружие, угрожая этому потерпевшему применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также применяя оружие – револьвер «Наган», попытался из него произвести вверх множество выстрелов, но не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам, в виду отказа механизма пистолета. Далее, ФИО133 и Панов, действуя согласованно с ФИО142, выполняя отведённые им роли в совершаемом преступлении, своими одновременными криками потребовали от ФИО11 лежать и не двигаться, демонстрируя ему агрессивным поведением, что, в случае неподчинения и оказания им сопротивления, они неминуемо применят к нему насилие, опасное для жизни и здоровья, то есть убьют его на месте. Между тем, ФИО11 оказал активное сопротивление, открыл огонь по ФИО134 и Панову из имеющегося при нём автомата. После этого ФИО135 и Панов, а также ФИО143, успевший забрать с собой инкассаторский мешок с деньгами, покинули административное здание.

После этого, ФИО141 ФИО144 и Панова на улице заметил частный охранник Потерпевший №1, который преградил собою дорогу убегавшим и потребовал остановиться. На это ФИО137, продолжая разбойное нападения, осуществляемое совместно с ФИО139 и Пановым, удерживая похищенные деньги и обеспечивая себе и своим соучастникам беспрепятственное бегство с места преступления, с их молчаливого согласия и одобрения, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, применяя имеющееся при нём оружие, произвёл в сторону ног Потерпевший № 1, намеренно не причиняя ему огнестрельного ранения, один выстрел из указанного автоматического пистолета конструкции Стечкина, потребовав при этом от потерпевшего лечь на землю, демонстрируя ему также своим поведением, что в случае не подчинения он, ФИО145 и Панов, безусловно тут же лишат его жизни. Данные угрозы Потерпевший №1 расценил, как реальные угрозы для своей жизни и здоровья, поскольку при указанных обстоятельствах у него имелись все основания опасаться их осуществления, и не стал задерживать ФИО146 и Панова.

В результате разбойного нападения ФИО136 и Панов, совместно и согласованно, похитили у ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк» 14000000 рублей, то есть имущество в особо крупном размере, причинив ущерб банку на сумму похищенных денежных средств.

В судебном заседании Панов Р.А. вину в инкриминируемом ему преступлении не признал.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Панов Р.А. пояснил, что примерно за 6-9 месяцев до совершения преступления (нападения на инкассаторов) он познакомился с ФИО147, который в свою очередь его познакомил с ФИО148. Ему от ФИО149 было известно, что последний разбил автомашину ФИО150, который требует вернуть долг. В связи с этим ФИО163 попросил его потянуть время, так как ФИО153 должен был уехать за пределы г.Хабаровска. Он согласился помочь ФИО152, но как именно он должен был тянуть время ФИО151 ему не говорил. При этом ФИО10 был осведомлен, что он (Панов) поможет ему и ФИО14 в каком-то деле. При этом ФИО154 говорил, что возможно у него (Панова) будет возможность заработать денег. ДД.ММ.ГГГГ за ним на автомобиле заехали Свидетель №1, который находился за рулем, и ФИО10, по дороге они заехали за ФИО158 и вчетвером приехали на автостоянку у магазина «Фрекен Бок». Когда они приехали, ФИО10 сказал ему и Свидетель №1 выйти из машины. Некоторое время ФИО10 сидел в автомобиле с ФИО14, они о чем-то разговаривали. Затем ФИО10 и ФИО14 вышли из автомобиля и сказали ему идти за ними, а Свидетель №1 оставаться в машине. Далее, они втроем проследовали за здание магазина «<данные изъяты>». Далее ФИО10 и ФИО14 через задний вход вошли в здание, где располагался ресторана «Пекин», при этом они сказали ему стоять на улице. Он остался у кирпичной пристройки вблизи указанного здания. Через некоторое время он услышал звуки выстрелов, которые доносились из здания. Выстрелов было много. Далее из здания через задний вход выбежал ФИО14, в руке у которого был сломанный револьвер. Так же у ФИО155 он увидел кровь на подбородке и руке. Он спросил у ФИО159 что случилось, на что последний ответил, что они напали на инкассаторов и в здании стреляют из автомата и надо уходить. Через минуту из здания выбежал ФИО10, выстрелил в воздух и прокричал

что-то о том, почему они убегают. В руках у него был инкассаторский мешок и пистолет. Затем они втроем побежали к автомобилю, где их ждал ФИО157. Он бежал первым, за ним ФИО156. Примерно у угла <адрес> перед воротами к ним подбежал охранник. ФИО10 выстрелил ему под ноги. Охранник отпрыгнул. Далее они проследовали в автомобиль и уехали в сторону остановки «Южнопортовая», где в каких-то гаражах поменяли автомобиль и оттуда поехали в какую-то квартиру, где он увидел форму сотрудника милиции. После этого, он и ФИО160 ушли из квартиры и он более туда не вернулся. Никаких денежных средств от ФИО161 он не получал. Скрылся он так как опасался за свою жизнь, ему угрожал ФИО162.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.276 УПК РФ оглашены и исследованы показания подсудимого Панова Р.А., данные в ходе предварительного расследования при очных ставках с ФИО14 и Свидетель №1 (т.27 л.д.20-28, 35-40), которые он подтвердил в полном объеме.

Кроме того, в судебном заседании оглашены и исследованы материалы уголовного дела, а именно:

протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т.27 л.д.29-31), согласно которому Панов Р.А. на месте рассказал об обстоятельствах преступления, совершенного ФИО14 и ФИО10

В судебном заседании были в полном объеме исследованы доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты на условиях состязательности.

Виновность Панова Р.А. подтверждается показаниями осужденного по данному преступлению ФИО14, потерпевших ФИО15, Потерпевший № 1, ФИО16, представителя потерпевшего ФИО5 ФИО164., свидетелей Свидетель № 1, ФИО165., ФИО19, Свидетель №18, Свидетель №20 и Свидетель №5

Допрошенный в судебном заседании осужденный ФИО14 пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году он задолжал ранее знакомому ФИО166 деньги в размере 160000-180000 рублей. Со слов ФИО167 ему было известно, что в отношении последнего в Хабаровском краевом суде будет пересмотрено уголовного дела и его (ФИО171) водворят в места лишения свободы. В связи с этим, ФИО172 просил у него возврата долга, чтобы скрыться от суда. Отдать быстро долг ФИО168 он не мог, в связи с отсутствием нужной суммы. Тогда ФИО175 предложил ему совершить совместное преступление в счет возмещения долга, на что он согласился, поскольку опасался ФИО174, а также хотел потянуть время до того как ФИО169 ударится в бега. Ему известно, что ФИО179 планировал сразу несколько преступлений, в том числе нападение на автомобиль, движущийся по комсомольской трассе. В дальнейшем от ФИО173 ему стало известно, что совершить нападение на автомобиль не получилось. После этого ФИО170 ему сказал, что планирует совершить нападение на инкассаторов, которые приезжают в банк, расположенный в здании ресторана «Пекин» для чего нужно привлечь еще одного участника. Так же ФИО180 передал ему на хранение газовый пистолет «Иж», пневматический пистолет «Байкал» и рацию, пояснив, что скажет когда эти предметы нужно будет взять с собой. Он согласился принять участие в нападении, поскольку был связан с ФИО181 долговыми обязательствами и привлек к этому Панова, предложив последнему дать свое согласие ФИО182 на участие в нападении, а потом отказаться или потянуть время до того момента, когда ФИО184 будет вынужден бежать, поскольку не собирался являться в суд. В один из дней за ним заехали ФИО183, после чего они втроем поехали на «Памятник Партизанам» по личным делам последнего. По пути следования ФИО176 показывал ему на территорию ресторана «Пекин» и говорил, что там нужно кое-что посмотреть, сориентироваться на месте. В его присутствии ФИО185 не обсуждал план нападения на инкассаторов, каких-либо разговоров про это тоже не было. ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал ФИО178 и сказал, что нужно съездить к зданию ресторана «Пекин» и осмотреть территорию. Он (ФИО187) позвонил Панову, но последний отказался ехать. Затем ФИО186 поехали к Панову и привезли его. В тот же день, в период с 10час. до 11час. он, Панов, ФИО188 на автомобиле «Тойота Камри» подъехали к зданию ресторана «Пекин». Панов и ФИО189 остались в машине, а он и ФИО190 направились к черному входу здания ресторана «Пекин». ФИО191 сказал, что в этом здании находится банк, в который приезжают

инкассаторы, поэтому надо на месте осмотреться, понять общую картину, посмотреть как передвигаются инкассаторы, какое у них оружие, где находится охранник, кнопка вызова, пути отхода и подхода. Он не был осведомлен о точных планах ФИО192 оружия при себе у него не было, в том числе и того оружия, который ранее ФИО193 отдал ему на хранение. Зайдя в здание через «черный вход», он и ФИО194 прошли к лестнице и поднялись на один лестничный пролет. После этого ФИО197 куда-то ушел, сказав ему ждать. Как он понял, ФИО196 знал, когда именно должны были приехать инкассаторы. Спустя 1-2 минуты ФИО195 вернулся, сказав, что приехали инкассаторы, после чего дал ему пистолет «Наган» и сказал, что если он (ФИО198) услышит выстрел, то должен забежать в помещение банка. Услышав выстрел, он поднялся наверх в фойе, где увидел лежащего с автоматом инкассатора, поднял пистолет вверх, пытаясь выстрелить в воздух, и сказал ему: «Лежать», но пистолет не выстрелил, его разорвало у него в руке. В это время инкассатор начал в него стрелять «очередью». Он выбежал на улицу, где ему на встречу бежал Панов со словами: «Что Вы там чудите?», после чего сказал, что он (ФИО200) ранен. Затем из здания выбежал ФИО199, в руках у него был инкассаторский мешок и пистолет «Стечкин». Он подбежал к ФИО203 и забрал мешок, с которым они побежали к машине, где их ждал ФИО202. По дороге ФИО201 прикрывал его и Панова. Когда они бежали к машине, их попытался остановить охранник и другие люди, но ФИО204 выстрелил по асфальту, после чего, они беспрепятственно добежали до автомобиля, закинули в него мешок и уехали. Он сел за руль, поскольку ФИО205 в это время спал на пассажирском сидении. Он, ФИО206, Панов и ФИО207 поехали на стоянку, где поменяли автомобиль за руль которого сел ФИО208. Находясь на заднем сидении автомобиля, он заглянул в инкассаторский мешок, в котором были деньги в брикетах, как позже он узнал в общей сумме примерно 14500000 рублей. Затем они вчетвером поехали на квартиру к знакомой ФИО209. После того, как все поднялись в квартиру, ФИО212 достал из мешка пачку денег, в которой было 500000 рублей, после чего закинул мешок под кровать. Из этих денег, он или ФИО211 точно не помнит, дали Панову и ФИО210 50000 рублей и отправили в аптеку за медикаментами и сотовыми телефонами. После того как Панов и ФИО213 ушли, он и ФИО214 посчитали деньги. Ему ФИО215 дал 3000000 рублей. После аптеки, в квартиру поднялся только ФИО216, который принес лекарства, 2 сотовых телефона и 2 сим карты. Панов в квартиру не поднимался. Считает, что нападение ДД.ММ.ГГГГ было спонтанным даже для ФИО217, поскольку последний не зал точного времени прибытия инкассаторов в банк, а также не сказал ему (ФИО218) взять с собой оружие газовый пистолет «Иж», пневматический пистолет «Байкал» и рацию.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.276 УПК РФ оглашены и исследованы показания ФИО14, данные в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого (т.25 л.д.39-45), согласно которым осенью 2005 года он со своим знакомым ФИО219, на время обменялись автомобилями. Управляя автомобилем ФИО220, он попал в ДТП, повредив переднюю часть кузова. ФИО221 оценил причиненный ущерб в 180000 рублей и время от времени стал ему напоминать об этом долге. В начале лета ФИО224 года ФИО223 стал настойчиво требовать у него возврата денежного долга. Примерно за две-три недели до нападения ФИО222 предложил ему отработать долг, совершив совместное преступление, а именно разбойное нападение на инкассаторов в здании ресторана «Пекин», которое расположено <адрес> <адрес>, предложил привлечь к нападению Панова. ФИО225 объяснил, что в Хабаровском краевом суде должно начаться слушание уголовного дела в отношении него, он же намеревался скрыться, а для этого необходимы были деньги. Он согласился с предложением ФИО226, так как иной возможности вернуть деньги у него не было, кроме этого он рассчитывал получить часть похищенного имущества. Через некоторое время состоялась их встреча с ФИО227 напротив ресторана «Пекин», при этом ФИО228 прибыл на встречу вместе с ФИО229 на автомобиле «Тойота Камри» гос.№. Во время встречи ФИО230 рассказал о планируемом преступлении. Указав на ресторан «Пекин», ФИО231 сказал, что из «Дальвнешторгбанка», расположенного на первом этаже здания, каждый день инкассаторы выносят мешки с деньгами. ФИО233, он и Панов должны зайти через черный вход в холл. Когда пойдут инкассаторы, ФИО232, демонстрируя оружие и выстрелив в потолок, должен был уложить их на пол, а он и Панов схватить мешки с деньгами и бежать к автомобилю ФИО234. Об убийстве инкассаторов или причинении телесных повреждений ФИО235 речи не вел, и они об этом не договаривались. ФИО240 примерно в течение двух недель следили за передвижением инкассаторов. Где-то за

три дня до нападения по инициативе ФИО241, они вновь встретились возле ресторана «Пекин». ФИО236 хотел на месте показать, как подъезжают и перемещаются инкассаторы. Это было в период с 12 до 14 часов, но инкассаторы в этот период времени не появились. В один из дней ФИО237 передал ему пакет с двумя пистолетами и маской, сказав, что они необходимы для нападения и он должен по сигналу ФИО242 взять пакет с собой. ДД.ММ.ГГГГ около 9час. ему позвонил ФИО238 и велел приехать с Пановым к автостоянке, расположенной в районе <адрес> все вместе приехали к зданию ресторана «Пекин». ФИО243 возле ресторана свернул к магазину «Фрекен Бок», где припарковался. ФИО239 передал ему револьвер. У самого ФИО244 он видел за поясным ремнем пистолет АПС. Возле черного входа ФИО245 сказал ему и Панову ждать, а сам пошел в здание. Примерно через 10мин. ФИО246 спустился к ним и сказал, что инкассаторы приехали, велел ему и Панову забегать в холл здания, когда раздадутся выстрелы. Минут через пять, услышав не менее двух выстрелов, он вместе с Пановым поднялся по лестнице, ведущей от черного входа в холл. Там на полу к ним лицом сидел инкассатор с автоматом в руках. Он решил, что ФИО247 ранил его в ноги. Ни ФИО248, ни других лиц в холле не было. Увидев, что инкассатор собирается стрелять, он достал револьвер и выстрелил вверх, выстрела не произошло, он повторно нажал на курок, раздался хлопок. Панов кричал инкассатору не двигаться, но тот, снял автомат с предохранителя и передернул затвор. Он понял, что сейчас начнется стрельба, развернулся, схватил Панова за плечи и потащил в сторону черного входа. ФИО251 в холле не было, инкассаторского мешка тоже. В этот момент он услышал за собой автоматную очередь. Он и Панов выбежали на улицу через черный вход и побежали вдоль тыльной стороны магазина «Фрекен Бок». Добежав до середины здания, они остановились. Он обнаружил, что ранен, обратил внимание, что барабан револьвера разрушен, его разорвало «розочкой». В это время ФИО249 позвал их назад, показал на инкассаторский мешок. Он взял мешок, и они побежали к автомобилю ФИО252 Когда они подбежали к углу здания магазина «Фрекен Бок», им на встречу вышло около 5-6 мужчин. ФИО250 выстрелил под ноги одному из них. Затем он сел за руль автомобиля ФИО253, и они вернулись обратно к автостоянке, расположенной в конце <адрес> он поставил в гараж, а они пересели в его автомобиль «Тойота Аристо». На этом автомобиле они проехали в район остановки автобуса «38 школа», где в квартире подруги ФИО254, последний открыл инкассаторский мешок и поделил похищенные 14 млн. рублей, следующим образом: ФИО256 и Панову по 2000000 рублей, а ему 3000000 рублей, якобы за ранение. Остальные деньги так же, как и револьвер, ФИО255 забрал себе. На его вопрос, зачем он применял оружие, ФИО257 ответил, дословно: «Валил всех, кто попадался на пути».

После оглашения указанных показаний ФИО14 их не подтвердил, пояснив, что оговорил Панова Р.А. под давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также понимая, что Панов Р.А. скрылся от органов следствии и суда.

Между тем, показания ФИО14, данные в ходе предварительного расследования, подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно:

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т.25 л.д.46-55), согласно которому ФИО14 на месте подтвердил свои показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, роли каждого соучастника в его совершении. После оглашения указанного протокола ФИО14 пояснил, что принимал участие в данном следственном действии, однако Панова Р.А. он оговорил;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.13-30), согласно которому образование трещины и изломов дверцы барабана револьвера «Наган», образца 1895 года калибра 7,62 мм, происходило по смешанном механизму под воздействием одномоментной силовой нагрузки ударного типа со стороны барабана;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.33-36), согласно которому несмотря на отсутствие дверцы барабана из револьвера было возможно производство выстрелов. Обнаружение на месте происшествия патронов от револьвера объясняется тем, что возможно самопроизвольное выпадение патрона из камор барабана револьвера при возвышении ствола на угол около 22 градусов;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.41-49), согласно которому ФИО14 произвел не менее одного штатного выстрела из револьвера в помещении холла <адрес> по <адрес> <адрес>. Вероятнее всего, от стены магазина «Хоттер» в месте ее закругления в направлении коридора, ведущего к кассе ДВТБ;

заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.62-67), согласно которому у ФИО14 обнаружены множественные рубцы располагающиеся: один на передней поверхности грудной клетки справа; три на наружной поверхности верхней трети левого предплечья; один на задненаружной поверхности левого предплечья на границе верхней и средней трети; один на задненаружной поверхности левого плеча в нижней трети; два на задневнутренней поверхности правого предплечья в верхней трети; один на задней поверхности правого предплечья нижней трети. Морфологическая картина указанных рубцов характерна для заживших вторичным натяжением огнестрельных, в том числе и осколочных, повреждений, с давностью образования не менее семи месяцев;

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.28-33), согласно которому в <адрес>. <адрес> <адрес> в ходе обыска обнаружены и изъяты: пневматический пистолет «Байкал»; газовый пистолет ИЖ-79-8, с четырьмя патронами; черная, вязаная шапочка с прорезями для глаз;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.34-41), согласно которому осмотрены обнаруженные при обыске шапка, пистолеты;

приговором Железнодорожного районного суда г.Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.218-240), согласно которому ФИО14 по предъявленному обвинению вину признал в полном объеме, активно способствовал раскрытию преступления, в ходе судебного следствия дал исчерпывающие показания об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе роли Панова Р.А. в нем.

Допрошенный в ходе судебного заседания потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал охранником в ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он шел по территории, прилегающей к складам магазина «Проспект», для того, чтобы помочь в установке системы видеонаблюдения. В этот момент он увидел, как трое парней убегали со стороны черного входа административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в котором находились офисы, магазины и банк. Трое парней пробежали мимо него на расстоянии 20-30 метров, парни бежали друг за другом. Когда к нему подбежал первый из бегущих, то он жестом руки показал тому остановиться, а потом сказал: «Стой!». Парень остановился и сказал ему: «Я не при чем», затем подбежали двое других парней, один из которых, который бежал третьим, направил на него оружие - револьвер. Опасаясь за свою жизнь, он лег на землю. Одновременно с этим раздался выстрел. У первого бегущего парня он сначала оружия не увидел, так как оно было под спортивной кофтой (мастеркой). В отношении него первый парень угроз не высказывал, оружие не применял, однако при этом он был в возбужденном состоянии. После того, как парни убежали, он узнал от сотрудника его охранного предприятия, что три парня, выбежавшие с территории склада, сели в темную машину, которая стояла на парковке, возле лицевой стороны магазина «Фрекен Бок».

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания потерпевшего Потерпевший №1, данные им в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.225-229, т.13 л.д.13-36, т.15 л.д.84-88, 97-99), согласно которым примерно в 11 часов ДД.ММ.ГГГГ он пошел на территорию, прилегающую к складам магазина «Проспект», расположенным рядом с <адрес> <адрес> <адрес> для того, чтобы помочь в установке системы видеонаблюдения. В это время он услышал какой-то шум, доносившийся со стороны «черного» входа в здание. Он захотел посмотреть происходящее, так как подумал, что, возможно, что-то украли со складов. Он увидел трех молодых парней, которые бежали со стороны «черного» входа в здание ресторана «Пекин». Парни бежали друг за другом. Когда к нему подбежал первый из бегущих, то он жестом руки показал тому остановиться, а потом сказал: «Стой!». Парень остановился и сказал ему: «Я не при чем». Когда первый парень остановился, то к нему подбежали другие двое парней. Второй бегущий парень был в немного согнутом состоянии и у него в руках был брезентовый плотно набитый инкассаторский мешок. За вторым парнем

подбежал третий, который постоянно озирался назад. У него сложилось впечатление, что третий парень сопровождал остальных и прикрывал. Когда все они остановились, то он увидел у первого и третьего парня в правых руках пистолеты. У первого парня в руке был пистолет черного цвета, похожий на пистолет «ТТ». У третьего парня в руке был револьвер светлого цвета. Он точно увидел барабан револьвера. Третий парень стал наводить револьвер на него. В этот момент он находился от него в 3 метрах. Увидев, как третий парень наводит на него оружие, он отпрыгнул в правую сторону и упал лицом вниз на землю. Одновременно с этим раздался выстрел. После того, как парни убежали, он узнал от сотрудника его охранного предприятия Акамсина, что три парня, выбежавшие с территории склада, сели в темную машину, которая стояла на парковке, возле лицевой стороны магазина «Фрекен Бок». При предъявлении ему изображений оружия он указал на пистолет под названием «АПС.9.225/138.1020.20.1.», пояснив, что у одного из скрывающихся был этот пистолет. Также он указал на пистолет «Наган, 1895», пояснив, что пистолет, внешне схожий с этими, был в руке другого скрывающегося.

После оглашения указанных показаний Потерпевший №1 подтвердил их в полном объеме, пояснив, что на момент допроса обстоятельства дела помнил лучше.

Показания потерпевшего Потерпевший № 1 кроме того подтверждаются письменными материалами дела, а именно исследованными в судебном заседании:

протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.89-96), в ходе которой, он показал на месте обстоятельства совершенного нападения.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ оглашены и исследованным показания потерпевшего Потерпевший №2 (т.7 л.д.133-138, т.10 л.д.231-239), согласно которым он работает в ЧОП «<данные изъяты>» охранником. ДД.ММ.ГГГГ с 08час. 30мин. он находился на своем рабочем месте, а именно в фойе первого этажа административного здания по адресу: <адрес>, <адрес>. Около 10час. в офис ОАО «Дальвнешторгбанк» прибыли инкассаторы за деньгами. В фойе он также увидел молодого человека, который зашел с черного входа, стоял и разглядывал рекламные плакаты. В это время из кассы офиса ОАО «Дальвнешторгбанк» вышли инкассаторы, которые несли с собой сумки с ценностями. Он видел, как молодой человек достал пистолет «Стечкина», передернул затворную рамку и когда инкассаторы вышли в центр фойе начал в них стрелять. В первого инкассатора, он выстрелил около 10 раз, тот погиб почти сразу. Он, упав за стойку охранника, нажал на кнопку экстренного вызова, после чего встал. Второй инкассатор вбежал в помещение магазина «Обувь», а нападавший проследовал за ним, где произвел несколько выстрелов, после чего выбежал в центр фойе. Он решил помочь инкассатору и прыгнуть на спину нападавшему, однако тот успел развернуться и выстрелить ему в грудь. Он упал, получив тяжелое ранение, но находился в сознании. Он слышал среди выстрелов звук других выстрелов, не похожих на первые. После того, как нападавший выстрелил в него и ушел в сторону черного входа, вышел второй инкассатор.

Показания потерпевшего Потерпевший № 2 кроме того подтверждаются письменными материалами дела, а именно исследованными в судебном заседании:

протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшего Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.39-53), согласно которому последний показал на месте обстоятельства совершенного нападения;

протоколом очной ставки с участием потерпевшего Потерпевший № 2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.212-216) в ходе которой он дал пояснения по обстоятельствам совершенного преступления;

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.69-72), согласно которому в ККБ № изъята пуля, извлеченная из тела Потерпевший №2 в ходе операции;

заключением эксперта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.234-238), согласно которому при поступлении в лечебное учреждение ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший № 2 имелось

одиночное слепое огнестрельное пулевое ранение с локализацией входной огнестрельной раны на передней поверхности грудной клетки слева в четвертом межреберье, внутри от соска с повреждением по ходу раневого канала перикарда (сквозное) – острого края сердца (касательно) – купола диафрагмы по средней линии размером 1,0 см – левой доли печени (рваная рана размером 6,0х4,0 см) – передней стенки антрального отдела желудка (рваная рана 2,0х1,5 см) – слепо заканчивается на боковой поверхности живота справа по задней подмышечной линии. Данное повреждение квалифицируется, как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения. Повреждение имеет характер огнестрельного пулевого. Учитывая направление раневого канала, наиболее вероятно потерпевший Потерпевший № 2 находился несколько слева от стрелявшего, при этом потерпевший находился, согнувшись в поясничном отделе позвоночника под углом близким к 90 градусам;

заключением эксперта №-МК от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.72-78), согласно которому на рубашке Потерпевший №2 на левой полочке в области кармана имеются дефекты наружной и внутренней стенок, имеющие морфологическую картину огнестрельных повреждений, которые могли образоваться в результате воздействия огнестрельного снаряда с направлением движения спереди назад, сверху вниз, несколько слева направо. Направление раневого канала с учетом повреждения на одежде и на теле потерпевшего – спереди назад, слева направо, сверху вниз. Учитывая направление раневого канала на теле Потерпевший №2 и повреждения на одежде, наиболее вероятно потерпевший находился несколько слева от стрелявшего, при этом потерпевший находился, согнувшись в поясничном отделе позвоночника под углом, близким к 90 градусам. Повреждения на теле Потерпевший № 2 соответствуют по локализации, направлению и характеру, повреждению в области левого накладного кармана рубашки.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ оглашены и исследованным показания представителя потерпевшего ФИО5 Т.В. (т.19 л.д.177-179), согласно которым она представляет интересы потерпевшего Хабаровского краевого управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС). Между ОАО «Дальвнешторгбанк» и РОСИНКАС ЦБ РФ заключен договор на доставку, инкассацию и хранение денежной наличности и ценностей. ДД.ММ.ГГГГ на инкассаторов ФИО258 при вывозе денежной наличности из помещения Хабаровского филиала ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> было совершено разбойное нападение, в результате которого, были похищены денежные средства в сумме 14000000 рублей. В последствии ФИО259 рассказал ей, что, когда они с ФИО260 вышли в фойе, неизвестный человек стал стрелять в них и убил ФИО261. Он успел спрятаться в магазин «Обувь», был ранен. РОСИНКАС возместила банку денежную сумму в размере 14000000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ оглашены и исследованным показания потерпевшего Потерпевший № 3, данные как в ходе предварительного расследования, так и в ином составе суда в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 88-95, т.4 л.д.210-213, т.6 л.д.232-239, т.7 л.д.194-199, т.13 л.д.155-158, т.29 л.д.81-85), согласно которым с начала июля ДД.ММ.ГГГГ года он в составе маршрута № инкассировал несколько объектов, в том числе и ОАО «Дальвнешторгбанк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>. На первом этаже расположены кассы указанного банка, на четвертом этаже расположен офис по работе с клиентами. К офису банка их маршрут прибывал каждый день около 10час. 15мин. – 10час. 20мин. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10час. 15мин. он, инкассатор ФИО267 и водитель ФИО266 прибыли к зданию вышеуказанного банка. Он был вооружен пистолетом ПМ, ФИО264 автоматом АКС-74У. Приехав к банку, он и ФИО263 вышли из служебного автомобиля, а водитель остался в салоне. Далее, он и ФИО262 вошли в помещение холла указанного здания через центральный вход. В холле возле входной двери магазина «Обувь» расположена стойка охранника банка, который находился на своем рабочем месте. Они проследовали в помещение кассы банка, где ему сообщили, что их маршрут должен принять ценности для перевозки их в дополнительные офисы и в отделение Центрального банка РФ. Приняв ценности, он и ФИО268 начали выходить. В общей сложности они пробыли в помещении банка не более 15 минут. Ценности, которые они вывозили из банка, содержались в одном мешке и двух сумках.

ФИО265 нес мешок, а он нес папку с документами и две сумки. Выйдя из помещения касс, они оказались в холле. ФИО269 находился немного правее и чуть впереди. Когда они подошли к углу коридора, он увидел мужчину, как позже из телевизионной программы «Хабаровские новости» он узнал, что это был ФИО10, который вышел из-за угла коридора и пошел к ним навстречу и начал в них стрелять, расстояние между ними и стрелявшим составляло около 1,5-2 метров. Он почувствовал, как одна из пуль попала ему в правую ногу. Он развернулся и вбежал в помещение магазина «Обувь». Все это время он слышал у себя за спиной выстрелы, стрельба практически не прекращалась, выстрелов было более десяти, точное количество он не запомнил. Он пробежал во вторую комнату в магазине, присел на правую ногу, бросил сумки и папку с документами, достал пистолет из кобуры, дослал патрон в патронник и выбежал из магазина. В этот момент нападавшего в помещении холла уже не было. На полу, в центре холла лежал ФИО271, за стойкой на полу лежал охранник банка. Мешок с ценностями у ФИО270 отсутствовал. Он подбежал к центральному входу в здание с оружием в руках. Выбежал на крыльцо и крикнул стоявшим неподалеку мужчинам, не выбегал ли человек с оружием и мешком. Ему кто-то сказал, что никто не выбегал. Он снова вбежал в помещение холла. Там уже скопились какие-то люди, и он крикнул им, что преступник находится в здании. Ему ответили, что они убежали через черный вход. Он позвонил дежурному и сообщил о нападении. Кто-то сказал, что какая-то женщина заметила автомобиль, который на большой скорости отъехал от магазина «Фрекен Бок» и уехал в сторону ТЦ «Сингапур». Ему сообщили номер указанного автомобиля. Он в этот момент уже звонил дежурному и в ходе разговора сказал ему номер автомобиля. После этого примерно через 15 минут приехали сотрудники милиции и бригада медицинской помощи. Врачи сказали, что ФИО275 мертв, и подошли к охраннику, возле которого находился второй охранник банка. Охранник был ранен и его увезли. Затем приехала вторая бригада скорой медицинской помощи и его увезли в больницу. Само нападение длилось очень небольшой промежуток времени, не более одной минуты. Он видел только одного нападавшего, а именно ФИО274. Само оружие он описать затрудняется, но пистолет, который использовал ФИО272, которого он в дальнейшем опознал по ориентировке, был крупнее пистолета «ПМ». ФИО276 стрелял одиночными выстрелами, но с большой интенсивностью. Он из своего оружия не стрелял. Также он не слышал и не видел, стрелял ли ФИО273 из своего автомата. Бронежилеты они не надевали. При предъявлении ему изображений оружия он указал на пистолеты под названием «Стечкин (АПС), ранний выпуск» и «АПС. 9. 225/138. 1020.20.1.», пояснив, что пистолет, внешне схожий с этими, был в руке нападавшего (ФИО10).

Кроме того, показания потерпевшего Потерпевший № 3, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании в ином составе суда, подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а именно:

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.65-83), в ходе которой Потерпевший №3 показал на месте обстоятельства совершенного нападения;

протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ в части показаний потерпевшего (т.15 л.д.54-59), в ходе которой потерпевший подтвердил ранее данные показания об обстоятельства совершенного в отношении него преступления;

протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ в части показаний потерпевшего (т.15 л.д.60-64), в ходе которой Потерпевший № 3 подтвердил ранее данные показания об обстоятельствах совершенного в отношении него преступления;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.230-231), согласно которому у Потерпевший № 3 имелись следующие повреждения: огнестрельное сквозное пулевое ранение правого бедра в средней трети, с повреждением приводящей группы мышц, с наличием входной огнестрельной раны на передневнутренней поверхности правого бедра в средней трети, выходной – на задней поверхности в средней трети, которое расценивается как легкий вред здоровью. Данное повреждение могло образоваться от воздействия метательного снаряда (пули) в результате выстрела из огнестрельного оружия. Указанные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья квалифицируются, как легкий вред здоровью.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель № 1 пояснил, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО277 который продал ему автомобиль «Тойота Камри», однако документы на машину на его имя не переоформил. Поскольку он не мог поставить автомобиль на учет, он предложил ФИО283 забрать машину и вернуть ему деньги, на что последний согласился. По просьбе ФИО278 он часто возил последнего по делам в качестве таксиста. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО284 познакомил его с ФИО285. Несколько раз он подвозил ФИО282 к зданию по <адрес> в <адрес>, в котором расположен ресторан «Пекин». Иногда вместе с ФИО279, все это время ФИО280 велось наблюдение. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, ему позвонил ФИО286 и попросил отвезти его к зданию ресторана «Пекин», по пути они забрали Панова и ФИО281. Подъехав к ресторану «Пекин» он припарковал автомобиль возле магазина «Фрекен Бок», после чего ФИО287 и Панов молча все вместе вышли из машины и пошли во внутренний двор, расположенный за магазином «Фрекен Бок». При этом оружия у них он (ФИО288) не видел. Он по просьбе ФИО289 остался дожидаться их в машине. Примерно через 15-20 минут, точное время не помнит, он услышал выстрел и практически сразу же из-за угла выбежали по очереди ФИО294 и Панов. В руках ФИО293 нес инкассаторский мешок и пистолет «Стечкина», у ФИО292 в руках был револьвер. В автомобиле он увидел, что ФИО291 ранен в грудь и плечо, у него шла кровь. ФИО290 положил револьвер и сказал, что он неисправен. ФИО295 сказал ему пересесть на пассажирское сиденье, пояснив, что за руль сядет ФИО296. Затем все четверо поехали на стоянку. По дороге ФИО297 сказал, что стрелял и «положил» всех, больше между собой никто ни о чем не разговаривал. На стоянке они пересели в другой автомобиль, на котором доехали до квартиры, расположенной в районе "38 школы". Он и Панов по просьбе ФИО299 пошли в аптеку за медикаментами для ФИО298. Купив в аптеке все необходимое, он один вернулся на квартиру, а Панов куда-то уехал. Панов был сильно напуган, не понимал, что происходит. В квартире ФИО300 передал ему 800000 рублей, в качестве оплаты за автомобиль «Тойота Камри», после этого он ушел. Откуда доставал ФИО301 деньги ему не известно. Позже он узнал, что было совершено нападение на инкассаторов и похищено 14500000 рублей. Ранее с Пановым знаком не был, увидел его впервые в день ограбления. О том, что планировалось разбойное нападение на инкассаторов, он не знал, в его присутствии каких-либо разговоров на эту тему не велось.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель № 1, данные в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ в ином составе суда (т.29 л.д.63-69), аналогичные вышеуказанным показанием, которые свидетель подтвердил в полном объеме.

Кроме того, с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования (т.22 л.д.48-51, т.24 л.д.104-106, т.27 л.д.35-40), согласно которым он неоднократно привозил Панова Р.А. с ФИО14 и ФИО10 к зданию ресторана «Пекин» для подготовки разбойного нападения. Также Свидетель № 1 пояснил, что Панов Р.А. был осведомлен о преступных намерениях ФИО10 и ФИО14

После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель № 1 подтвердил их частично, пояснив, что он неоднократно привозил ФИО302 к ресторану «Пекин», иногда с ФИО303 были разные люди, был среди них Панов Р.А. он не помнит. О том, что ФИО304 вел наблюдение за банком он узнал только после преступления. Кроме того, пояснил, что после аптеки Панов в квартиру в районе «38 школя» не возвращался. Кроме того, пояснил, что указанные протоколы допросов он не читал, данные показания его вынудили дать сотрудники правоохранительных органов.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО19 пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал в ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», который располагался на <адрес> <адрес>, в должности руководителя службы безопасности. ДД.ММ.ГГГГ около 11час. он как обычно пошел проверить охранника, рабочее место которого находилось на первом этаже указанного здания. Спускаясь по лестнице он услышал выстрелы и ему сообщили, что на первом этаже здания совершено нападение на инкассаторов. Спустившись на первый этаж, он увидел лежащего на полу мертвого инкассатора, второй инкассатор был

ранен, на полу в тяжелом состоянии лежал охранник. В результате нападения были похищены денежные средства. Лиц, нападавших на инкассаторов, он не видел.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО19, данные им в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.158-162) и в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ в ином составе суда (т.29 л.д.43-46), которые свидетель подтвердил в полном объеме, пояснив, что на момент допроса обстоятельства дела помнил лучше.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО305 пояснила, что Панов Р.А. является ее сыном, которого она может охарактеризовать только с положительной стороны. С детства Роман занимался спортом, хорошо учился в школе, после окончания которой по собственному желанию пошел служить в армию, где проходил службу в Чечне, имеет боевую награду. После демобилизации сын проживал в г.Хабаровске, где трудоустроился, а также поступил в ВУЗ. Считает, что сын не мог совершить инкриминируемое ему преступление, поскольку не имел материальных проблем.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО306 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО307

Так же вина Панова Р.А. в совершении им преступления подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.8-55), согласно которому, осмотрено помещение здания по адресу: <адрес>, <адрес>, где в холле первого этажа обнаружен труп инкассатора ФИО11 с множественными огнестрельными ранениями. В ходе осмотра обнаружены и изъяты многочисленные металлические предметы, похожие на пули и гильзы от патронов калибра 5,45 мм, 9 мм, 7,62 мм, дверца барабана револьвера, а также автомат АКСУ калибра 5,45 мм, обнаруженный рядом с трупом ФИО11;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.56-68), согласно которому за <адрес> по <адрес> <адрес> обнаружен и изъят патрон 7,62мм;

иным документом – сообщением с ЖД РУВД г.Хабаровска (т.1 л.д.86), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10час. 50мин. поступило сообщение о том, что в «Дальвнешторгбанке» по адресу: <адрес>, <адрес>, произошло разбойное нападение;

иным документом – рапортом от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.92-93), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10час. 40мин. получил сработку в «Дальвнешторгбанке» по адресу: <адрес>, <адрес>. В 10 часов 45 минут прибыл на место, обнаружив раненного инкассатора, который рассказал ему о совершенном разбойном нападении;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.126-128), согласно которому в помещении морга ГУЗ «Бюро СМЭ» изъята пуля, извлеченная из тела трупа ФИО11;

иным документом – протокол об административном правонарушении №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.249-250), согласно которому ФИО10 совершил административное правонарушение, управляя автомобилем «Тойота Камри» гос.рег.знак №.;

иными документами – сведениями об административном правонарушении (т.3 л.д.23, 34), согласно которым Свидетель № 1 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, управляя автомобилем «Тойота Камри» гос.рег.знак №.;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.26-29), согласно которому у ФИО20 изъят чемодан с личными вещами ФИО21;

заключением судебно-баллистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.102-123), согласно которому 14 из обнаруженных гильз являлись ранее частями 9 мм патронов к пистолету конструкции Макарова (ПМ) заводского изготовления, гильзы стреляны в

автоматическом (самозарядном или самострельном) огнестрельном оружии (заводского или самодельного изготовления) калибра 9 мм, вероятно имеющего магазин с двухрядным расположением патронов (например, пистолет-пулемет), в одном экземпляре огнестрельного оружия. Семь гильз калибра 5,45 мм являлись частями 5,45 мм патронов образца 1974 года заводского изготовления, стреляны в автомате АКС-74у №. Два патрона (один из которых обнаружен на улице) являются боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия - 7,62 мм револьверными патронами к револьверу образца 1985 года («Наган») заводского изготовления. 11 пуль являлись ранее частями 9 мм патронов к пистолету конструкции Макарова (ПМ), стреляны из одного экземпляра нарезного огнестрельного оружия. Один металлический предмет являлся ранее частью гильзы 7,62 мм револьверного патрона к револьверу образца 1895 года («Наган») заводского изготовления. Другой металлический предмет являлся ранее дверцей барабана 7,62 мм револьвера образца 1895 года («Наган») заводского изготовления;

ответом Хабаровского филиала ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.134), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ из Хабаровского Филиала ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, сотрудникам РОСИНКАС было передано три инкассаторских сумки с вложением следующей денежной наличности: 40000 долларов США, 400000 рублей и 14000 000 рублей. Сумки с денежной наличностью 40000 долларов США и 400000 рублей сотрудники РОСИНКАС доставили по назначению;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.22-25, 26), согласно которому в ОГИБДД г.Уссурийск изъято постановление-квитанция № , согласно которому Свидетель № 1 привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ДД.ММ.ГГГГ во время управления автомобилем «Тойота Камри» гос.рег.знак №;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.142-165), согласно которому в журнале автостоянки ИП «Свидетель №4» имеются записи о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Матофонов ставил свой автомобиль «Камри» гос.ном.знак №. на стоянку;

протоколом осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.53-57), согласно которому осмотрен автомобиль «Тойота Аристо», находящийся на автостоянке №, который согласно записям, выполненным на транзитных номерах, принадлежит ФИО23 На заднем сидении обнаружены помарки вещества бурого цвета, похожего на кровь;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.79-114), согласно которому у потерпевшего ФИО11 имелись следующие повреждения: - входная пулевая огнестрельная рана на передней поверхности левого плеча в средней трети, выходная рана на локтевой поверхности левого предплечья, - входная пулевая огнестрельная рана на задней поверхности левого плеча, выходная рана на задневнутренней поверхности левого плеча, - входная пулевая огнестрельная рана на задней поверхности грудной клетки справа, выходная рана на заднебоковой поверхности грудной клетки справа, входная пулевая огнестрельная рана на задней поверхности правого плеча в средней трети, выходная рана на задней поверхности правого плеча в средней трети, - входная пулевая огнестрельная рана на ладонной поверхности правой кисти в области тенора, выходная рана в области гипотенора правой кисти, - входная пулевая огнестрельная рана на наружной поверхности левого бедра в верхней трети, выходная рана на внутренней поверхности левого бедра в верхней трети, входная пулевая огнестрельная рана на внутренней поверхности правого бедра в верхней трети, выходная рана на задненаружной поверхности правого бедра, - входная пулевая огнестрельная рана на задней поверхности туловища слева, выходная рана в области нижне-внутреннего квадранта левой ягодицы, которые расцениваются как легкий вред здоровью; - входная пулевая огнестрельная рана в области правого надплечья, выходная рана на передней поверхности грудной клетки справа, по ходу раневого канала данных ран перелом правой ключицы в средней трети, которые расцениваются как средний вред здоровью; - входная пулевая огнестрельная рана в лопаточной области слева, выходная рана в проекции грудино-ключичного сочленения слева, по ходу раневого канала данных ран оскольчатые переломы 2 и 3 ребер по лопаточной линии слева и дырчатый перелом тела левой лопатки, а также сквозное ранение левого легкого, - входная пулевая огнестрельная рана в лопаточной области справа, выходная рана на передней поверхности грудной клетки справа, по ходу

раневого канала данных ран сквозное повреждение верхней доли правого легкого, - входная пулевая огнестрельная рана на задней поверхности грудной клетки справа, выходная рана на передней поверхности грудной клетки справа, по ходу раневого канала данных ран сквозное повреждение средней доли правого легкого, - входная пулевая огнестрельная рана на задней поверхности грудной клетки справа, выходная рана на передней поверхности грудной клетки справа, по ходу раневого канала данных ран сквозное повреждение средней доли правого легкого,- входная пулевая огнестрельная рана на задней поверхности грудной клетки слева, выходная рана на передней поверхности грудной клетки слева, по ходу раневого канала данных ран краевой перелом 7-го ребра и сквозное повреждение верхней доли левого легкого,- входная пулевая огнестрельная рана в лопаточной области слева, выходная рана на передней поверхности грудной клетки по срединной линии в проекции мечевидного отростка грудины, входная пулевая огнестрельная рана на передневнутренней поверхности правого бедра в нижней трети, выходная рана на наружной поверхности правой голени в верхней трети, по ходу раневого канала данных ран повреждение левой лопатки, сквозное повреждение левого легкого, сердечной сорочки и сердца, тела грудины в нижней трети, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, опасные для жизни и здоровья в момент причинения. Все ранения могли образоваться от 11 (не более 12) выстрелов из ручного огнестрельного оружия патроном, снаряженным пулей. Во время причинения ранений потерпевший был обращен к дульному срезу ствола оружия левой боковой поверхностью тела, а также задней поверхностью тела во время причинения большинства ранений.

Смерть ФИО11 наступила от острого малокровия внутренних органов, развившегося вследствие массивной кровопотери в объеме не менее 1750 мл., в результате пяти сквозных ранений грудной клетки с повреждением обоих легких и сердца. Смерть его могла наступить не более чем за 3-4 часа до момента осмотра трупа и не более чем через 10-15 минут, после причинения повреждений;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.186-190), согласно которому металлический предмет, обнаруженный в теле Потерпевший №2 являлся ранее пулей 9 мм патрона к пистолету Макарова заводского изготовления. 10 пуль, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, пуля, извлеченная из тела Потерпевший № 2, и пуля, извлеченная из трупа ФИО11, стреляны из одного экземпляра нарезного огнестрельного оружия;

протоколами осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 221-229, т.17 л.д.1-3, 11-19), в ходе которых осмотрены ранее изъятые пули, гильзы и металлические предметы;

иными документами - детализацией звонков номера телефона № (т.14 л.д.237-257, т.18 л.д.23-27), которым пользовался ФИО10, установлено, что ФИО308 неоднократно звонил ФИО309, а также они неоднократно звонили ему. С ДД.ММ.ГГГГ они неоднократно созванивались в период времени с 09час. 00мин. до 10час. 30мин.;

заключением судебно-баллистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.212-222), согласно выводам которого пистолет ИС 1314 1955, обнаруженный ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра трупа ФИО10, является нарезным огнестрельным оружием – 9 мм автоматическим пистолетом конструкции Стечкина (АПС) заводского изготовления. Пистолет исправен и пригоден для стрельбы. 8 пуль и 11 гильз, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, 1 пуля, изъятая из тела трупа ФИО11, 1 пуля, изъятая из тела Потерпевший №2, стреляны из пистолета АПС ИС 1314;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.68-69, т.19 л.д.221-225), согласно которому в прокуратуре Индустриального района г.Хабаровска изъят пистолет ИС 1314 1955, обнаруженный ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра трупа ФИО10 (протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.7-9), согласно которому осмотрен пистолет ИС 1314 1955, обнаруженный ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра трупа ФИО10;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.69-71), согласно которому рукописные записи в доверенности на управление автомобилем «Тойота Камри» с гос.номером № от имени ФИО24 на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены ФИО10;

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.158-159), согласно которому оттиск печати, расположенный на свидетельстве о регистрации транспортного средства № на автомашину «Тойота Камри» рег.знак №, нанесен не печатью № УГИБДД УВД Хабаровского края РЭП ГИДД БОМ Железнодорожного района г. Хабаровска;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.15-19), согласно которому осмотрены личные вещи ФИО10, среди которых доверенность на право управлять автомобилем марки «Тойота Камри» гос.рег.знак №. на имя ФИО10;

иным документом – копия выписки из журнала регистрации входящей/исходящей информации Хабаровского управления инкассации за ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.150-151), в котором имеется запись: «<данные изъяты>. Сообщение о нападении на бригаду в ГО ДВТБ (Пекин). № яп. белая, уходит в сторону Сингапура. ФИО310 убит. ФИО311 ранен в ногу».

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО25, данные в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ в ином составе суда (т.29 л.д.107-108), согласно которым он являлся командиром роты, в которой служил Панов Р.А. Романа может охарактеризовать с положительной стороны, последний являлся командиром отделения бригады особого назначения, нес службу в Чечне, неоднократно участвовал в боевых действиях, в связи с чем награжден. В период командировки на Северный Кавказ Панов Р.А. ранений не имел, в его подразделении потерь не было.

По ходатайству стороны защиты с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №20, данные в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.66-68, т.4 л.д.198-201), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО312 занимались проведением кабеля для камер видеонаблюдения. Примерно около 10час.45ми.-11час.00мин. пройдя за ворота охраны он услышал металлический звук, который раздался со стороны выхода из банка. Затем они встретили охранника ФИО313, который пытался задержать мужчину, одетого в белую олимпийку и бейсболку (кепку), который кричал, что «он не придела» и пытался оттолкнуть охранника. В руках у данного мужчины он ничего не видел. Затем он увидел еще двух мужчин, один из которых был одет в черную рубашку, которые могли выбежать только из помещений «Далькомбанка». У одного из данных мужчин в руках был мешок, которым пользуются инкассаторы, и револьвер, в чем он был одет, не помнит. Пробегая мимо ФИО314 мужчина в черной рубашке достал пистолет похожий на «ПМ» и произвел выстрел, целясь в ноги охранника. После этого все трое мужчин побежали в сторону автостоянки, где сели в автомобиль «Тойота Виста». В дальнейшем была обнаружена гильза 9 мм и след на асфальте от рикошета пули.

По ходатайству стороны защиты с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №5, данные в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.41-44, т.4 л.д.206-209), которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №20

Кроме того, оглашены и исследованы письменные материалы дела, а именно:

протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.123-131), согласно которому свидетель Свидетель №5 поддержал ранее данные показания, на месте пояснив о событиях следования к автомобилю по заднему двору <адрес> по <адрес> в <адрес> трех мужчин, напавших на инкассаторов.

По ходатайству стороны защиты с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №18, данные в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.25-27, т.4 л.д.202-205), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 10час. 45мин. он находился около магазина «Фрекен Бок», расположенного на <адрес> в <адрес>. Он совместно с Свидетель №20 и Свидетель №5

занимались проведением кабеля для работы системы видеонаблюдения. В указанное время они услышали шум, похожий на треск, доносящийся от двери черного хода здания, в котором расположен ресторан «Пекин». После этого, он увидел бегущих со стороны ресторана «Пекин» вдоль здания трех молодых людей. Первый парень бежал быстро и легко, он был одет в светлую спортивную куртку, его лицо закрывала кепка, сильно натянутая на голову. В руках у данного парня он ничего не видел. Немного позади, примерно, в 10 метрах от него, бежали еще двое парней. Один из них прихрамывал и упал, второй помог ему приподняться. Парень, который прихрамывал, двумя руками прижимал к телу брезентовую сумку. В правой руке третий парень держал пистолет черного цвета, с длинным стволом, похожий на пистолет «ТТ». К ним сначала подбежал первый парень и охранник Потерпевший №1 двумя руками остановил его, оттолкнул назад, и стал по рации вызывать остальных охранников. Парень сказал: «Отпусти меня, я вообще не при делах». Потерпевший №1, удерживая его, сказал: «Постой, сейчас разберемся». В это время к ним подбежали двое других парней. Парень с пистолетом в руках что-то сказал Потерпевший №1 и сразу выстрелил в него. Потерпевший №1 увернулся от выстрела и упал на землю, а парни побежали дальше. Трое парней побежали в ворота, расположенные с торца магазина «Фрекен Бок», после чего завернули направо в сторону <адрес>. При предъявлении Свидетель № 18 изображений оружия он указал на пистолеты под названием «Стечкин (АПС), ранний выпуск» и «АПС.9.225/138.1020.20.1.», пояснив, что пистолет, внешне схожий с этими, был в руке одного из скрывающихся.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности Панова Р.А. в совершенном им преступлении.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела.

Давая оценку показаниям подсудимого Панова Р.А., данным им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, суд признает их достоверными, в той части, в которой они согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом, а именно в части прибытия его совместно с ФИО315 в автомобиле под управлением ФИО316 на автостоянку у магазина «Фрекен Бок» по адресу: <адрес>, <адрес> Показания Панова Р.А. о том, что он не принимал участия совместно с ФИО317 в нападении на инкассаторов, а лишь стоял на улице, не зная о преступных намерениях указанных лиц, суд расценивает как способ защиты и желание существенно смягчить ответственность за совершенное преступление, поскольку данные показания полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.

Доводы стороны защиты о том, что Панов Р.А. не совершал инкриминируемого ему преступления, поскольку в автомобиле «Тойота Камри» с гос.номером № отсутствуют следы Панова Р.А., не являются состоятельными поскольку отсутствие таковых не свидетельствует о том, что Панов не входил в помещение, где располагался ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк». Кроме того, сам Панов Р.А. ни в ходе судебного следствия, ни в ходе предварительного расследования, не отрицал факт своего нахождения с ФИО318 в указанном автомобиле.

Доводы стороны защиты об отсутствии у Панова Р.А. мотива на совершение указанного преступления, не являются состоятельными, поскольку опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств. Отсутствие материальных проблем у подсудимого не свидетельствует о том, что последний не мог совершить разбойное нападение.

Доводы защиты о том, что Панов Р.А. не причастен к совершению преступления, поскольку деньги после его совершения от ФИО319 он не получил, не являются состоятельными, поскольку разбой считается оконченным с момента нападения, а не получения возможности распоряжения похищенным имуществом.

Доводы подсудимого Панова Р.А. о том, что ФИО320 планировали совершение преступления без него, поскольку находясь на автостоянке у <адрес> по <адрес> <адрес>, попросили его и ФИО321 покинуть машину, не являются состоятельными, поскольку как пояснил свидетель Свидетель № 1 в судебном заседании, Панов, ФИО322 одновременно покинули автомобиль и направились к черному входу в здание, где находился банк.

Доводы стороны защиты о том, что в помещение, где находился банк, Панов Р.А. не входил, поскольку никто из потерпевших его не видел, то есть преступления совместно с ФИО323 он не совершал, опровергаются показаниями осужденного ФИО324, данными в ходе предварительного расследования. Кроме того, согласно показаниям потерпевших Потерпевший №3 и Потерпевший №2, последние в помещение холла здания видели только одного человека (ФИО325), который произвел выстрелы в инкассаторов, что не свидетельствует о том, что ФИО326 и Панов не входили в помещение со стороны черного входа, поскольку на теле ФИО327 имелись следы от пулевого ранения.

Оценивая показания осужденного ФИО14, данные им в ходе производства предварительного расследования в качестве обвиняемого (т.25 л.д.39-45), суд признает их достоверными, поскольку они логичные, последовательные и не противоречивые, согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей и объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же объективно подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Кроме того, ФИО14 был допрошен в присутствии защитника. Обвиняемому ФИО14 разъяснялись права, предусмотренные ст.47 УПК РФ и положение ст.51 Конституции РФ, в соответствии с которой, он не обязан был свидетельствовать против себя. При таких обстоятельствах, суд признает указанные показания ФИО14, в том числе в части участия в совершении разбойного нападения Панова Р.А., полученными с соблюдением требований УПК РФ. Кроме того, указанные показания ФИО14 подтвердил в ходе проведения проверки показаний на месте (т.25 л.д.46-54), а также в судебном заседании, согласно оглашенному и исследованному приговору от ДД.ММ.ГГГГ.

Доводы осужденного ФИО14 о том, что он в ходе следствия оговорил Панова Р.А. под давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов, не являются обоснованными, поскольку в ходе производства предварительного расследования он был допрошен в соответствии с требованиями УПК РФ и положениями Конституции РФ, в присутствии адвоката. Кроме того, действия сотрудников милиции (полиции) осужденным не обжаловались в установленном законом порядке.

При этом показания осужденного ФИО14, данные в ходе судебного заседания о непричастности Панова к инкриминируемому преступлению суд расценивает как желание существенно смягчить ответственность подсудимого за совершенное преступление, поскольку они длительное время знакомы. Кроме того, показания ФИО14 в данной части опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшего Потерпевший № 1, который видел как Панов совместно с ФИО328 покидали помещение банка, при этом в руках у Панова он видел оружие, а также показаниями свидетеля Свидетель № 1, который пояснил, что Панов совместно с ФИО329 покинули автомобиль, на котором они подъехали к банку, а также одновременно вернулись после совершенного разбойного нападения.

Анализ показаний потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший № 2, а также представителя потерпевшего ФИО5 ФИО330., допрошенных как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса потерпевшим разъяснялись права, предусмотренные ст.42 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. Личность потерпевших установлена на основании представленных документов и сомнений у суда не вызывает. Оснований не доверять показаниям потерпевших суд не усматривает, поскольку они последовательные, подробные,

логичные и согласуются между собой. Существенных противоречий в показаниях потерпевших, как данных в ходе судебного разбирательства, так и в ходе предварительного расследования, не установлено.

Анализ показаний свидетеля обвинения ФИО19, данных как в судебном заседании, так и оглашенных и исследованных в порядке ст.281 УПК РФ, свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса свидетелю разъяснялись права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последний предупреждался об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, ему разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. Личность указанного свидетеля установлена как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия на основании представленных документов и сомнений у суда не вызывает.

Показания свидетелей Свидетель №18, Свидетель №20 и Свидетель №5, оглашенные и исследованные в судебном заседании, суд признает достоверными в части того, что Панов Р.А. скрывая лицо под кепкой совместно с ФИО331 покидали место совершения преступления, при этом ФИО332 произвел выстрел в сторону ног Потерпевший № 1, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. Личность указанных свидетелей установлена в ходе предварительного следствия на основании представленных документов и сомнений у суда не вызывает.

К показаниям свидетелей Свидетель №18, Свидетель №20 в части того, что они не видели оружия в руках у Панова Р.А., когда он подбежал к Потерпевший №1, суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшего Потерпевший № 1, который в судебном заседании прояснил, что видел под спортивной курткой светлого цвета у первого, подбежавшего к нему первым, оружие.

Наличия неприязненных отношений между подсудимым, потерпевшими и данными свидетелями не установлено, в связи с чем, суд считает, что у последних нет оснований для оговора Панова Р.А.

Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №1, данным им в судебном заседании, в том числе о том, что находясь на парковке около магазина «Фрекен Бок» Панов, ФИО333 совместно направились к <адрес> по <адрес> <адрес> и совместно вернулись после услышанных им выстрелов с инкассаторским мешком к автомобилю, суд признает достоверными, поскольку они согласуются с показаниями потерпевших и подсудимого Панова Р.А. и объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. К показаниям свидетеля Свидетель №1 о том, что до совершения преступления он совместно с Пановым и ФИО334 к ресторану «Пекин» не ездил, а так же о том, что Панова в день совершения преступления он увидел в первый раз, а также о том, что оружие после совершения преступления он видел в руках ФИО335, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями осужденного ФИО14, данными в ходе предварительного расследования, а также показаниями потерпевшего Потерпевший №1

При этом показания Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные и исследованные судом в порядке ст.281 УПК РФ, о том что он неоднократно привозил Панова Р.А. с ФИО14 и ФИО10 к зданию ресторана «Пекин» для подготовки разбойного нападения, суд признает допустимым, относимым и достоверным доказательством, поскольку свидетель был допрошен в соответствии с требованиями УПК

РФ, перед началом допроса ему разъяснялись права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последний предупреждался об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, ему разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них.

Доводы свидетеля Свидетель № 1 о том, что свои показания не читал, а лишь подписал подготовленный следователем протокол допроса, не являются состоятельными поскольку все протоколы следственных действий в соответствии с положениями УПК РФ собственноручно подписаны свидетелем с указанием, что протоколы им прочитаны. Замечаний к протоколу не поступило.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО336., данным ими в судебном заседании, суд признает их достоверными в части характеризующей личность подсудимого, поскольку они согласуются с исследованными в судебном заседании материалами дела. К показаниям указанных свидетелей о том, что Панов Р.А. не совершал инкриминируемого ему преступления, поскольку не имел материальных проблем, суд относится критически, поскольку указанные лица очевидцами преступления не являлись.

Анализ показаний свидетеля защиты ФИО25, касающихся прохождения службы Панова Р.А. в Российской Армии, данных им в судебном заседании в ином составе суда, оглашенных и исследованных в порядке ст.281 УПК РФ, свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем признаются судом, относимым, допустимым и достоверным доказательством по делу.

Оценивая имеющиеся в деле заключения экспертов, суд приходит к выводу об их достоверности. Судом установлено, что экспертизы проведены надлежащими лицами, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с требованиями ст.200 УПК РФ. Заключения экспертов полностью соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, экспертами в полной мере отражены методики при проведении экспертиз. Выводы экспертов соответствуют содержанию и результатам исследований. Экспертами даны ответы на все поставленные вопросы. Нарушений норм УПК РФ при проведении экспертиз и оформлении их результатов судом не установлено.

Все исследованные по уголовному делу протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого Панова Р.А. в совершенном им преступлении. Вина Панова Р.А. в совершении преступления полностью установлена и доказана.

Судом установлено, что подсудимый Панов Р.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО337, с использованием огнестрельного оружия, с целью завладения денежными средствами ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк» в особо крупном размере напали на инкассаторов ФИО338. При этом ФИО339, угрожая потерпевшему ФИО340 применением насилия, опасного для жизни и здоровья, произвел выстрел в воздух из заранее принесенного с собой револьвера, а ФИО343 выйдя за рамки предварительного сговора с ФИО344 и Пановым, произвел выстрелы из пистолета Стечкина (АПС), лишив жизни ФИО341 и ранил ФИО342. В это время Панов, действуя совместно с ФИО345, выполняя отведённую ему роль в совершаемом преступлении, потребовал от ФИО11 лежать и не двигаться, угрожая применить насилие, опасное для жизни и здоровья.

Хищение денежных средств в сумме 14000000 рублей, принадлежащих ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», подтверждено показаниями представителя потерпевшего ФИО5 ФИО346., а так же ответом Хабаровского филиала ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Суд исходя из установленных обстоятельств уголовного дела квалифицирует действия подсудимого Панова Р.А. по п.«б» ч.4 ст.162 УК РФ – разбой, то есть нападение в

целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в целях завладения имуществом в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ).

Квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в том, что ФИО347 и Панов вступили в предварительный сговор и договорились напасть в административном здании, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в котором располагался ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», на инкассаторов, перевозящих деньги банка. При этом, указанные лица для реализации преступления вооружились огнестрельным оружием. Кроме того, в рамках предварительной договорённости, осуществляя приготовление к разбойному нападению, а именно ФИО348 и Панов, неоднократно в течение ДД.ММ.ГГГГ года возле административного здания, в котором находился названный банк, следили за инкассаторами, перевозящими деньги банка, устанавливая тем самым удобное время для нападения, а также осматривали само помещение банка и часть административного здания, где он располагался, выявляя место, наиболее подходящее для совершения преступления.

Квалифицирующий признак «с применением оружия» нашел свое подтверждение в том, что перед совершением разбоя ФИО349 вооружились соответственно автоматическим пистолетом конструкции Стечкина (АПС), снаряженным не менее чем пятнадцатью патронами калибра 9 мм, и револьвером «Наган», снаряженным не менее чем четырьмя патронами, приисканными ФИО350. Затем, ФИО351, находясь в административном здании, где располагался ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», выполняя возложенную на него преступную роль, но выходя за рамки умысла ФИО352 и Панова, из имеющегося при нём автоматического пистолета конструкции Стечкина произвёл множество (не менее 14) прицельных выстрелов в инкассаторов ФИО11 и Потерпевший № 3, а также в частного охранника Потерпевший №2 Далее ФИО353, действуя совместно и согласованно с ФИО354 и Пановым, находясь в вышеуказанном помещении, применяя оружие – револьвер «Наган», попытался из него произвести вверх множество выстрелов, но не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам, в виду отказа механизма пистолета. После этого, покидая место разбойного нападения, ФИО356, продолжая разбойное нападения, осуществляемое совместно с ФИО355 и Пановым, удерживая похищенные деньги и обеспечивая себе и своим соучастникам беспрепятственное бегство с места преступления, произвёл в сторону ног Потерпевший № 1, намеренно не причиняя ему огнестрельного ранения, один выстрел из указанного автоматического пистолета конструкции Стечкина.

Квалифицирующий признак «в целях завладения имуществом в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в том, что ФИО357 и Панов, а также ФИО358, в ходе совершения разбойного нападения похитили 14000000 рублей, принадлежащих ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», что относится к особо крупному размеру, согласно примечанию к ст.158 УК РФ.

Поведение подсудимого Панова Р.А. в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом изложенного, обстоятельств совершения Пановым Р.А. преступления и материалов уголовного дела, касающихся данных о его личности (заключение комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ), суд признает подсудимого вменяемым в отношении инкриминируемого деяния.

При назначении наказания подсудимому Панову Р.А., суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2,43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, определяя вид и размер наказания Панову Р.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории особо тяжких, данные о его личности, в том числе положительные

характеристики, а также влияние наказания на подсудимого и условия его жизни, род занятий, семейное положение, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие малолетних детей у виновного, молодой возраст на момент совершения преступления, участие в боевых действиях на Северном Кавказе, наличие воинской (государственной) награды.

Основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения Панова Р.А. от наказания отсутствуют.

Оснований для назначения наказания с применением положений ст.64 УК РФ у суда нет.

С учетом влияния наказания на условия жизни подсудимого Панова Р.А., а также его исправление, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд считает, что исправление последнего не возможно без изоляции его от общества, а наказание ему необходимо назначить в виде реального лишения свободы. Оснований для применений положений ст.73 УК РФ в отношении подсудимого суд не усматривает.

Суд не находит целесообразным, применение к Панову Р.А. дополнительных видов наказания, поскольку цели наказания могут быть обеспечены отбытием основного вида наказания в виде лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств и способа совершенного преступления, степени его общественной опасности, степени реализации преступных намерений (оконченное преступление), наличие прямого умысла на совершение указанного преступления, корыстной цели совершения преступления, а также с учетом личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

В соответствии со ст.58 УК РФ наказание Панову Р.А. следует отбывать в исправительной колонии строгого режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Панова Романа Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.162 ч.4 п.«б» Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 18.07.2018 до вступления приговора в законную силу с учетом положений ст.72 ч.3.1 п.«а» УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбытия наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а так же, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо

копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Председательствующий Н.А. Фирсова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».